공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 116 호 2023. 8. 9.

사 건 번 호	2021특수1816
사 건 명	㈜제이앤코슈의 방문판매법 위반행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 제이앤코슈 경산시 삼풍로 26, 글로벌벤처동 2205호 대표이사 장유호
심의종결일	2023. 7. 14.

주 문

피심인은 주된 사무소 소재지를 관할하는 시·도지사에게 등록하지 아니하고 다단계 판매조직을 통하여 재화 등을 판매하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 현황

1) 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사[1] 제이앤코슈는 화장품을 판매하기 위해 다단계판매조직을 개설하여 관리·운영하는 자로서 방문판매 등에 관한 법률[2] 제2조 제6호의 규정에 의한 다단계판매업자에 해당한다.

2 그러나 피심인은 2016. 4. 8. 대구광역시장에게 법 제2조 제8호에 따른 후원방문판매업자(대구 2016-6호)로 등록하였고, 이후 주된 사무소 소재지가 경북 경산시로 변경됨에 따라 2016. 7. 22. 경상북도지사로 관할이전(경북 2016-제242호)되었다.

3 피심인의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2022. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

설립일	업종	주요 재무현황			판매원 수
		자본금	자산총액	총매출액(다단계)	
2016. 3. 17.	화장품 도매업	500	15,431	17,812(5,302)	3,227

* 자료출처: 피심인 제출자료

2) 판매원 가입 및 직급체계

4 피심인 ㈜제이앤코슈는 '브이너지(V-NERGY)'라는 브랜드의 화장품을 위탁관리인(피심인과 별도로 개인사업자로 등록한 교육센터의 센터장 포함, 이하 같음) - 카

1) 이하 피심인의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.
2) 2021. 12. 7. 법률 제18571호로 개정되어 2022. 12. 8. 시행되기 이전의 것을 말한다.

운셀러로 구성된 단계적 영업조직을 통해 판매 활동을 하고 있으며, 피심인의 교육센터(특약점) 운영 현황은 <표 2>와 같고 각 영업조직의 직급별 계약형태 및 업무내용은 <표 3>과 같다.

<표 2> 피심인 교육센터(특약점) 운영 현황

(2021. 8. 31. 기준, 단위: 명)

연번	교육센터명	교육센터장명	계약일자	위탁관리인 수	판매원(카운셀러) 수
1	광주금호				
2	대구장기				
3	부산대연				
4	부산연산				
5	서울사당				
6	서울영등포				
7	성남야탑				
8	세종고운				
9	수원세류				
10	안동법상				
11	안양안양				
12	양산중앙				
13	여수여서				
14	청주봉명				
15	평택안중				
16	포항용흥				

<표 3> 영업조직 직급별 계약형태 및 업무내용

직 급	업 무
위탁관리인 (교육센터장)	▷ 계약형태: 본사와 별도 위탁계약 체결 ▷ 업무내용: 카운셀러 관리·교육 및 사업활동 지원
카운셀러	▷ 계약형태: 본사에 판매원(카운셀러) 등록 ▷ 업무내용: 판매원 모집, 제품판매 활동 등

3) 판매원 승급체계

5 카운셀러의 직급은 ①일반카운셀러 ②J카운셀러 ③선임카운셀러 ④리더카운셀러 4개 자격으로 나누어지며 내부 승급조건은 <표 4>와 같다.

<표 4> 카운셀러 직급구조 및 승급조건

구분	승급조건 1	승급조건 2	비고
일반 카운셀러	판매원 가입	-	①조건 1, 조건 2 중 1가지 충족 시 승급 가능 ②본인 실적 포인트(SV+DV)는 최근 0영업월 누적 기준임
J 카운셀러	본인 실적 0만 포인트	-	
선임 카운셀러	본인 실적 0만 포인트	본인 J 카운셀러 & 직대 J 카운셀러 0명 배출	
리더 카운셀러	본인 실적 00만 포인트 & 직대 선임카운셀러 0명 배출	본인 선임 카운셀러 & 직대 선임카운셀러 0명 배출	

6 위탁관리인의 직급은 ①예비국장 ②지국장 ③수석지국장 ④본부장 4개 자격으로 나누어지며, 내부 승급조건은 <표 5>와 같다.

<표 5> 위탁관리인 직급구조 및 승급조건

구분	승급(자격)조건
예비국장	①본인 리더 카운셀러 & 직대 리더카운셀러 0명 배출 or ②매출실적이 현저하게 우수하다고 판단되는 자 or ③매출실적에 관계없이 관리자로서 역량이 뛰어나다고 판단되는 자
지국장	▷ 예비국장 임명 2영업월 경과자 중 본인 소속 지국 내 예비국장 0명 배출 & 월 0회 교육 이수
수석 지국장	▷ 지국장 임명 3영업월 경과자 중 지국장 임명 후 본인 소속 지국 내 예비국장 0명 배출 & 월 0회 교육 이수
본부장	▷ 수석지국장 임명 4영업월 경과자 중 수석지국장 임명 후 본인 소속 지국 내 예비국장 0명 배출 & 월 0회 교육 이수

4) 직급별 수당체계

가) 카운셀러 수당

7 판매원에게 지급되는 후원수당은 세일즈보너스, 파트너보너스, 클릭보너스가 있으며 세부 사항은 아래와 같다.

(1) 세일즈보너스

8 세일즈보너스는 판매원의 개인 실적에 따른 후원수당으로, 해당 카운셀러의 직급별로 제품 판매 시 제품 가격의 아래 <표 6>과 같은 비율로 지급된다.

<표 6> 카운셀러 직급별 세일즈보너스 지급 비율

일반 카운셀러	J 카운셀러	선임 카운셀러	리더 카운셀러

(2) 파트너보너스

9 파트너보너스는 하위 판매원의 구매실적에 따른 후원수당으로 아래 <표 7>과 같이 본인 세일즈보너스 지급율에 직근 하위 판매원 세일즈보너스 지급율을 뺀 비율에 직근 하위 판매원 실적을 곱한 금액이며, 본인 실적이 0만 원 이상일 경우[3]지급된다.

<표 7> 카운셀러 직급별 파트너보너스 지급 비율

일반 카운셀러	J 카운셀러	선임 카운셀러	리더 카운셀러
없음	일반 카운셀러 0%	일반 카운셀러 0% J 카운셀러 0%	일반 카운셀러 0% J 카운셀러 0% 선임 카운셀러 0%

3) 직근 하위 판매원 실적×(본인 세일즈 보너스 지급율—직근 하위 판매원 세일즈보너스 지급율)

(3) 클릭보너스

10 클릭보너스는 인터넷 웹페이지의 ㈜제이앤코슈 게시물 URL을 클릭할 경우 발생하는 포인트로 아래 <표 8>과 같이 카운셀러 직급별로 차등을 두어 지급된다.

<표 8> 카운셀러 직급별 파트너보너스 지급 비율

구분	일반 카운셀러	J 카운셀러	선임 카운셀러	리더 카운셀러
클릭 보너스1	유효클릭 × 0포인트	유효클릭 × 0포인트	유효클릭 × 0포인트	유효클릭 × 0포인트
	1일 유효클릭 인정 0건	1일 유효클릭 인정 0건	1일 유효클릭 인정 0건	1일 유효클릭 인정 0건
클릭 보너스2	-	-	직대 유효클릭 포인트의 0%	

나) 위탁관리인 위탁관리 수수료

11 위탁관리인에게 지급되는 후원수당(수수료)은 해당 위탁관리인의 소속 그룹 카운셀러들이 구매 · 판매하는 제품이 DV포인트[4] 및 SV포인트[5] 실적적용 여부에 따라 구분하여 산정되며 그 기준은 각각 아래 <표 9>, <표 10>과 같다.

<표 9> DV포인트 실적 적용상품 수수료 지급 기준

구분	예비국장	지국장	수석지국장	본부장
운영진 실적	▷ 지국 산하 카운셀러들의 DV포인트 상품 구매실적의 0%* 금액 - 카운셀러들의 DV포인트 상품 세일즈보너스 * 단 운영진 리더카운셀러의 경우 구매실적 0% 적용			
임의배정 실적	▷ 지국 산하 카운셀러들의 DV포인트 상품 구매실적의 0% ~ 0%			
	▷ 운영진 실적 0만 포인트 미만 시 임의 배정실적 × 0%			

4) DV포인트 적용상품: 닥터펩티 펩타이드 브이너지 에센스, 브이너지 펩타이드 볼륨에센스 프리미엄 2.0, 닥터펩티 펩타이드 브이너지 크림 등 12개 상품
5) SV포인트 적용상품: 브이너지 코드 셀 드라마 프로그램, 브이너지 코드 셀 드라마마스크, 브이너지 갈바닉 시너지 부스터&미스트 등 9개 상품

<표 10> SV포인트 실적 적용상품 수수료 지급 기준

구분	예비국장	지국장	수석지국장	본부장
수수료 지급기준	0%	0%	0%	0%
	▷ 지국 산하 카운셀러들의 SV포인트 상품 구매실적에 직급별 비율 적용 ▷ 운영진 실적 0만(SV+DV) 포인트 미만 시 위탁관리수수료 × 0%			
지국약정 수수료	▷ 지국 소속 카운셀러들의 SV포인트 상품 판매실적에 따라 지급 ▷ 지국 약정수수료 - (카운셀러들의 SV포인트 상품 세일즈보너스 + 카운셀러들의 SV포인트 상품 파트너보너스)			
관리 수수료	▷ 배출지국[6]의 SV 실적에 따라 지급 ▷ 지국약정수수료 차이에 의해 지급됨			

다) 교육센터장(특약점장) 운영수수료

12 교육센터장(특약점장)에게 지급되는 후원수당(운영수수료)는 위 <표 10>에 설명된 위탁관리인의 '관리수수료' 지급방식에 근거하여 산정된다,

13 즉 위탁관리인이 자신이 관리하는 판매원의 영업실적에 따라 '관리수수료'를 지급받는 것과 같이, 교육센터장(특약점장)은 해당 교육센터 내 소속된 판매원의 영업실적에 따라 운영수수료를 지급받고, 그 산정 방법은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 교육센터장(특약점장) 운영수수료 지급 기준

구분	산정방법
회사 정기월례회 참석	▷ 소속 교육센터 카운셀러 실적의 0%
회사 정기월례회 미참석	▷ 소속 교육센터 카운셀러 실적의 0%

6) 위탁관리인 소속 카운셀러 중 신규 지국으로 전환하는 위탁관리인

나. 시장구조 및 실태

1) 업체 수 및 매출액

14 국내 다단계판매업체 수는 2010년 67개, 2011년 70개, 2012년 94개, 2013년 106개, 2014년 109개, 2015년 128개, 2016년 124개, 2017년 125개, 2018년·2019년 130개로 2010년 이후 대체로 증가하다가 2020년에는 122개로 감소하였다.

15 다단계판매 시장 매출액 규모는 2013년 3조 9,491억 원, 2014년 4조 4,972억 원, 2015년 5조 1,531억 원, 2016년 5조 1,306억 원, 2017년 5조 330억 원, 2018년 5조 2,208억 원, 2019년 5조 2,284억 원으로 대체로 꾸준히 증가하다가 2020년에는 4조 9,850억 원으로 소폭 감소하였다. 한편, 상위 10개 업체의 2020년 매출액 규모는 3조 7,675억 원으로 다단계판매시장 총매출액의 75.58%를 차지하고 있다.

<표 12> 2020년 상위 10개 사업자의 전년 대비 매출액 증감 현황

(단위: 백만 원)

순위	사업자명	매출액		전년 대비 증감액	전년 대비 증감율	2019년 매출 순위
		2020년	2019년			
1	한국암웨이(주)	1,240,064	1,242,402	△2,338	△0.18	1
2	애터미(주)	1,061,530	1,079,025	△17,495	△1.62	2
3	뉴스킨코리아(주)	431,897	430,189	1,708	0.39	3
4	피엠인터내셔널코리아(유)	245,824	90,371	155,453	172.01	9
5	유니시티코리아(유)	220,745	253,332	△32,587	△12.86	4
6	한국허벌라이프(주)	190,673	209,950	△19,277	△9.18	5
7	유사나헬스사이언스코리아(유)	142,744	120,805	21,939	18.16	6
8	시너지월드와이드코리아(주)	81,410	91,352	△9,942	△10.88	8
9	(유)매나테크코리아	79,083	77,656	1,427	1.83	11
10	시크릿다이렉트코리아(주)	73,576	107,327	△33,751	△31.44	7

* 자료출처: 공정위 2020년도 다단계판매업자 주요 정보공개 내역(2021. 8. 5.)

2) 다단계판매원

16 다단계판매업자에 등록된 판매원 수는 2013년에는 572만 명, 2014년 689만 명, 2015년 796만 명, 2016년 829만 명, 2017년 870만 명, 2018년 903만 명으로 계속 증가하다가 2019년, 2020년에는 각각 834만 명, 827만 명으로 감소하였다. 2020년 12월 말 기준 매출액 규모 상위 10개 업체에 등록된 판매원 수는 580만 명이다.

17 한편 등록된 전체 판매원 중 해당 연도에 후원수당을 지급받은 판매원은 2013년에 125만 명, 2014년 134만 명, 2015년 162만 명, 2016년 164만 명, 2017년 157만 명으로 계속 증가하다 2018년 ~ 2020년도에는 각각 156만 명, 152만 명, 144만 명으로 감소하였고, 후원수당을 지급받은 판매원 수의 비율은 2013년 22%, 2014년 19.4%, 2015년 20.4%, 2016년 19.8%, 2017년 18.0%, 2018년 17.3%, 2019년 18.3%, 2020년 17.4%로 대체적으로 감소하고 있는 추세이다.

3) 후원수당

18 2020년 122개 다단계판매업자의 후원수당 지급액은 총 1조 6,820억 원으로 2019년도의 1조 7,804억 원에 비해 984억 원(5.52%)이 감소하였고, 시장 전체 매출액(4조 9,850억 원) 대비 후원수당 지급비율은 33.74%로 2019년의 34.05%에 비하여 0.31% 감소하였다.

19 후원수당을 지급받은 다단계판매원 144만 명을 대상으로 분석한 결과, 2020년에 상위 1% 미만에 속하는 다단계판매원(14,388명)이 지급받은 후원수당은 평균 6,491만 원이고, 상위 1%~6%의 판매원(72,217명)은 평균 609만 원, 상위 6%~30%의 판매원(346,735명)은 평균 67만 원, 나머지 70% 판매원(101만여 명)은 평균 7만 원인 것으로 나타났다.

20 상위 1% 미만 다단계판매원이 2020년에 지급받은 후원수당은 총 9,339억 원이고 전체 후원수당 지급총액(1조 6,820억 원)의 55.52%에 해당된다.

<표 13> 후원수당 지급분포 현황

후원수당 판매원 수령분포	총 지급액(단위: 백만 원)		1인당 평균 지급액(단위: 만 원)	
	2020년	2019년	2020년	2019년
상위 1% 미만	933,948	974,542	6,491	6,410
상위 1% 이상 - 6% 미만	440,380	467,502	609	612
상위 6% 이상 - 30% 미만	232,952	254,237	67	69
상위 30% 이상 - 60% 미만	52,629	57,691	12	13
상위 60% 이상 - 100%	22,109	26,451	4	4
계(평균)	1,682,018	1,780,423	116	116

* 자료출처: 공정위 2020년도 다단계판매업자 주요 정보공개 내역(2021. 8. 15.)

4) 취급품목

21 다단계판매업체들이 주로 취급하는 품목은 건강식품, 화장품, 생활용품, 통신상품, 의료기기 등으로, 상위 10개사별 매출액 상위 5개 품목(총 50개) 중 건강기능식품 및 화장품이 44개로, 88%를 차지하는 것으로 나타난다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

22 피심인은 2017. 9월경[7]부터 현재까지 위탁관리인 - 카운셀러로 이루어진 다단계판매조직을 구성하고, 다단계판매 방식의 후원수당 산정・지급기준을 마련하여 소속 판매원[8]에게 후원수당을 지급하였음에도 불구하고, 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시・도지사에 후원방문판매업자로 등록하였을 뿐, 다단계판매업자로 등록하지 아니한 사실이 있는바, 이는 다음과 같은 사실을 통해 확인된다.

7) 피심인은 2016. 4. 8. 대구광역시장에 후원방문판매업으로 등록한 이후부터 2017. 9월경 까지의 기간 동안은 지역별 교육센터(특약점)을 운영하는 방식이 아니라 월 또는 분기로 별도의 장소를 대관하여 소속 판매원을 대상으로 교육을 하는 등의 사업을 운영하였음[심사보고서 소갑 제2호증(이하 '소갑 제ㅇ호증') '피심인 제출 소명자료', 20쪽 참조]

8) 피심인의 소속 판매원에는 카운셀러뿐만 아니라 위탁관리인(교육센터장 포함)을 포함하며, 이하 같음

가. 추천· 권유에 의한 3단계 이상 판매원 모집

23 피심인은 2021. 9. 16. 기준 전국 16개 교육센터(특약점)를 운영하고 있으며, 각 교육센터(특약점) 내 위탁관리인(본부장-수석지국장-지국장-예비국장). 카운슬러(리더카운셀러-선임카운셀러-J카운셀러-일반카운셀러) 구조로 3단계 이상으로 판매원이 가입되어 있는 것으로 확인되었다.

24 구체적으로 세종고운교육센터의 판매원 추천 관계를 살펴보면 안양교육센터장 ㅇㅇㅇ[9]는 ㄹㄹㄹ(2016. 5월경 위탁관리인 계약, 2018. 5. 26. 위탁관리인 계약 갱신)을 자신의 하위 판매원으로 추천하고, ㄹㄹㄹ은 ㅁㅁㅁ(2018. 12. 20. 카운셀러 등록, 이후 2019. 9. 3. 위탁관리인으로 전환)을 자신의 하위 판매원으로 추천하였다.

<표 14> 안양교육센터 소속 판매원 추천관계도(소갑 제3호증, 발췌)

성명, [現 직급], (회원번호) <가입일자>
ㅇㅇㅇ [안양교육센터장] (ㄹㄹㄹ01001) <2018.5.25. 안양교육센터 계약>
추천 ↓
ㄹㄹㄹ [안양 위탁관리인(본부장)] (ㄹㄹㄹ01006) <2018.5.26. 위탁관리인 계약갱신>
추천 ↓
ㅁㅁㅁ [안양 위탁관리인(수석지국장)] (19ㄹㄹㄹ160) <2018.12.20. 카운셀러 등록, 2019.9.3. 위탁관리인 전환>

25 이후 ㅁㅁㅁ은 안양교육센터 소속 판매원(카운셀러)으로 활동하다가, 2019. 12월경 피심인과 교육센터 운영 계약을 체결하여 현재까지 세종고운교육센터를 운영하고 있는바, 위 시기 동안 ㅁㅁㅁ의 산하로 ①ㄱㄱㄱ(2019. 3. 8. 카운셀러 등록, 이후 2020. 5. 1. 위탁관리인으로 전환) → ②ㄴㄴㄴ(2019. 7. 30. 카운셀러 등록) → ③ㄷㄷㄷ(2020. 8. 11. 카운셀러 등록) → ④ㅂㅂㅂ(2020. 11. 16. 카운셀러 등록) → ⑤ㅅㅅㅅ(2020. 1. 4. 카운셀러 등록) 순으로 단계적 판매원 추천이 이루어졌다.

9) ㅇㅇㅇ 및 ㄹㄹㄹ이 피심인에 판매원으로 등록한 날짜는 피심인이 제출한 판매원 명부에 따르면 각각 2015. 7. 1..과 2015. 7. 24.로 되어 있으나, 이는 피심인이 사업 초기에 소규모 방문판매업자와 사업 양수도를 통해 판매원을 영입하는 과정에서 과거 소속된 방문판매업체의 판매원 등록일이 입력된 것으로 실제 이들이 피심인에 판매원으로 등록한 날짜는 피심인의 후원방문판매업 등록일(2016.4.8.) 이후임(소갑 제2호증'피심인 제출 소명자료 등', 19쪽 참조)

26 또한 ㅁㅁㅁ 산하의 다른 판매원 조직 계보의 경우에도 ①ㅎㅎㅎ(2019. 3. 6. 카운셀러 등록, 이후 2020. 4. 1. 위탁관리인으로 전환) → ②BBB(2019. 10. 12. 카운셀러 등록) → ③이미숙(2020. 10. 26. 카운셀러 등록) 순으로 동일한 방식의 단계적 판매원 추천이 이루어졌다.

<표 15> 세종고운교육센터 소속 판매원 추천관계도(소갑 제3호증, 발췌)

성명, [現 직급], (회원번호), <가입일자>

<표 16> 세종고운교육센터장 ㅁㅁㅁ 확인서(소갑 제4호증, 발췌)

<(주)제이앤코슈 세종고운교육센터 운영 계기>

본인은 경기 안양센터 ㄹㄹㄹ 본부장으로부터 판매원 가입 권유를 받아 2019년 3월에 정식으로 ㈜제이앤코슈의 판매원으로 등록하게 되었습니다. 그 후 2020년 1월경에 본사와 ㈜제이앤코슈 세종고운교육센터 계약을 체결하여 현재까지 운영하고 있습니다.

<세종고운교육센터 신규 후원방문판매원(카운셀러) 모집 관련>

㈜제이앤코슈에 등록된 판매원들이 하위 판매원들의 추천 및 홍보활동을 통해서 가망고객이 교육센터에 방문하면 각 교육센터에서 상품교육 및 체험을 제공하게 됩니다.이 경우 관심 있는 사람들이 소개받은 판매원을 추천인으로 등록한 후 하위 판매원 모집·추천활동 및 소속 교육센터에서 제품 판매교육을 받는 등 정식 판매원으로서 활동을 하게 됩니다.

<세종고운교육센터 위탁관리인 및 판매원 추천단계 예시>

1. 세종고운교육센터장 ㅁㅁㅁ은 ㄱㄱㄱ을 ㈜제이앤코슈의 판매원으로 추천한 사실이 있습니다. 이후 ㄱㄱㄱ은 위탁관리인이 되기 위한 소정의 요건을 충족하여 ㈜제이앤코슈 본사와 위탁관리인 계약을 체결하였고 현재 위탁관리인으로서 활동하고 있습니다.
2. 위탁관리인 ㄱㄱㄱ은 위탁관리인으로 등록하기 이전 판매원으로서 활동할 때 ㄴㄴㄴ를 하위 판매원으로 추천한 사실이 있습니다.
3. 판매원 ㄴㄴㄴ는 ㄷㄷㄷ을 본인의 하위 판매원으로 추천한 사실이 있습니다.
4. 판매원 ㄷㄷㄷ은 ㅂㅂㅂ를 본인의 하위 판매원으로 추천한 사실이 있습니다.
5. 판매원 ㅂㅂㅂ는 ㅅㅅㅅ을 본인의 하위 판매원으로 추천한 사실이 있습니다

나. 다른 판매원의 거래실적에 영향을 받는 후원수당 지급

27 피심인은 소속 판매원들을 대상으로 후원수당을 산정·지급할 시, 카운셀러에게는 해당 카운셀러의 개인 판매실적 및 직근 하위 카운셀러의 구매·판매실적에만 영향을 받도록 하였으나, 위탁관리인에게는 본인들이 관리하는 지국(그룹)에 소속된 카운셀러들의 구매·판매실적과 연동하였다.

<표 17> 피심인 제출 소명자료(소갑 제2호증 8~9쪽, 21쪽, 23쪽, 발췌)

<위탁관리인 후원수당 지급 관련 설명> 위탁관리인은 판매활동이 없으며 하위 카운셀러들에 대한 관리업무를 수행하고 있습니다. 위탁관리인이 관리하는 카운셀러들은 직근 및 차직근의 구조가 아닌 '지국' 형태로서 위탁관리인의 하위 관리대상이기 때문에 위탁관리인의 수당은 지국 소속의 카운셀러의 구매실적과 연동하여 지급하고 있습니다. <교육센터장(특약점장) 후원수당 지급 관련 설명> 교육센터 운영수수료는 장소 제공에 대한 임대료의 성격이 강하지만 교육센터장이 위탁관리인이기 때문에 위탁관리인의 관리수수료 지급방식을 고려하여 지급하였습니다. 위탁관리인이 자신이 관리하는 판매원의 영업실적에 따라 관리수수료를 지급받는 것에 근거하여 교육센터는 해당 교육센터를 이용하는 판매원의 영업실적을 고려하여 지급한 것입니다. 교육센터장과 특약점장의 수수료 운영 지급기준은 동일합니다. 교육센터 수수료는 센터 소속 카운셀러 실적의 4% 또는 6%를 지급합니다.

28 이처럼 피심인이 소속 판매원에게 지급한 후원수당은 해당 판매원뿐만 아니라 다른 판매원의 실적에 의해서도 영향을 받고 있음을 알 수 있다.

29 구체적으로 피심인은 아래 <표 18, 19>와 같이 2021. 7월분의 후원수당을 산정·지급함에 있어 세종고운교육센터 소속 카운셀러 ㅈㅈㅈ, ㅊㅊㅊ, ㅋㅋㅋ에게는 해당 판매원의 개인 판매실적 및 직근 하위 판매원의 구매·판매실적에만 영향을 받는 방식으로 지급하였으나, 위탁관리인 ㅌㅌㅌ에게는 ㅌㅌㅌ 본인이 가입시킨 ㅈㅈㅈ의 구매·판매실적뿐만 아니라, ㅈㅈㅈ가 추천하여 하위 판매원으로 가입시킨 ㅊ

ㅊㅊ의 실적, ㅊㅊㅊ이 추천하여 하위 판매원으로 가입시킨 ㅋㅋㅋ의 실적 등 본인이 관리하는 지국(그룹)에 소속된 전체 카운셀러 16명의 구매·판매실적 또한 연동하는 방식으로 지급하였다.

<표 18> 세종고운교육센터 위탁관리인 ㅌㅌㅌ 등 후원수당 지급 내역 예시

(2021. 7월분 지급기준, 단위: 원)

지급대상	지급액(a+b)	개인 구매·판매실적(a)	지국 실적(b)[10]
세종고운교육센터 위탁관리인 ㅌㅌㅌ (예비국장)			

↓ 추천 ⇗ (ㅈㅈㅈ, ㅊㅊㅊ, ㅋㅋㅋ 실적 영향)

지급대상	지급액(a+b)	개인 구매·판매실적(a)	직근 하위판매원 실적(b)
ㅈㅈㅈ (리더카운셀러)			

↓ 추천 ⇗ (ㅊㅊㅊ 실적 영향)

지급대상	지급액(a+b)	개인 구매·판매실적(a)	직근 하위판매원 실적(b)
ㅊㅊㅊ (J카운셀러)			

↓ 추천 ⇗ (ㅋㅋㅋ 실적 영향)

지급대상	지급액(a+b)	개인 구매·판매실적(a)	직근 하위판매원 실적(b)
ㅋㅋㅋ(J카운셀러)			

* 자료출처: 피심인 제출자료(세종고운교육센터 카운셀러 및 위탁관리인 명부[소갑 제3호증], 소속 판매원 대상 후원수당 지급내역[소갑 제5호증], 소속 위탁관리인 대상 위탁관리 수수료 지급내역[소갑 제6호증])

10) 지국 실적은 위탁관리인 ㅌㅌㅌ의 직근 하위 카운셀러(ㅈㅈㅈ)의 구매·판매실적뿐만 아니라 차직근 하위 카운셀러(ㅊㅊㅊ) 등 ㅌㅌㅌ이 관리하는 지국 소속 카운셀러 16명의 실적과 연동하여 산정(구체적인 산정 내역은 아래 <표 20> 참조)

<표 19> 세종고운교육센터 위탁관리인 ㅌㅌㅌ 수당 산정내역(소갑 제2호증. 58쪽 발췌)

(2021. 7월분 지급기준, 단위: 원)

연번	ㅌㅌㅌ 지국 카운셀러 성명	운영진실적	임의배정실적	지국약정수수료	합계
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
합계					

30 또한 피심인은 세종고운교육센터장 ㅁㅁㅁ에게 2021. 7월분의 후원수당을 산정·지급함에 있어 ㅁㅁㅁ 본인이 관리하는 지국(그룹)에 소속된 카운셀러들의 구매·판매실적을 연동하였으며, ㅁㅁㅁ이 피심인과 교육센터 계약을 맺어 세종고운교육센터를 운영하기 이전에 ㅁㅁㅁ을 안양교육센터의 위탁관리인(안양교육센터의 카운셀러에서 위탁관리인으로 전환)으로 추천한 ㄹㄹㄹ(現 안양교육센터 위탁관리인)에게는 아래 <표 21>과 같이 ㄹㄹㄹ 본인이 관리하는 지국에 소속된 카운셀러들의 구매·판매실적뿐만 아니라 ㅁㅁㅁ 지국 소속 카운셀러들의 구매·판매실적의 일부를 연동하는 방식으로 지급하였다.

<표 20> 피심인 제출 소명자료(소갑 제2호증, 21쪽, 26쪽 발췌)

ㅁㅁㅁ의 2021. 7월분 수당 중 교육센터운영비는 센터 소속 위탁관리인 15명의 실적과 관계없이, 센터 소속 카운셀러의 실적과 연동하여 지급한 것입니다. ㄹㄹㄹ에게 지급된 2021. 7월분 수당 중 관리수수료 0원이며, 이 가운데 ㅁㅁㅁ의 실적에 따른 관리수수료는 0원입니다. ㄹㄹㄹ은 ㅁㅁㅁ이 위탁관리인이 되어 지국을 운영할 초기에 공동관리 형태로 도움을 주었고, 이에 따라 ㅁㅁㅁ 지국 판매원 실적의 일부(SV실적의 0%)를 ㄹㄹㄹ에게 지급하였습니다.

<표 21> 교육센터장 ㅁㅁㅁ 등 후원수당 지급 내역 예시

(2021. 7월분 지급기준, 단위: 원)

지급대상	지급액 (a+b)	개인 구매 · 판매실적(a)	지국 실적(b)
안양교육센터 위탁관리인 ㄹㄹㄹ (본부장)			

↓ 추천 (ㅁㅁㅁ 지국(그룹) 카운셀러 실적 영향) ⇑

지급대상	지급액 (a+b)	개인구매 · 판매실적(a)	지국 실적(b)[11]
세종고운 교육센터장 ㅁㅁㅁ			

* 자료출처: 피심인 제출자료(소명자료[소갑 제2호증], 세종고운교육센터 카운셀러 및 위탁관리인 명부[소갑 제3호증], 소속 판매원 대상 후원수당 지급내역[소갑 제5호증], 소속 위탁관리인 대상 위탁관리수수료 지급내역[소갑 제6호증], 심사보고서에 대한 수정 의견서[소갑 제7호증])

11) 세종고운교육센터 내 ㅁㅁㅁ 지국 소속 카운셀러 87명의 실적과 연동하여 산정(소갑 제7호증'피심인 제출 심사보고서에 대한 수정 의견서'참조)

다. 다단계판매업 미등록

31 피심인은 이 사건 안건 상정일 현재까지 피심인 회사의 주된 사무소 소재지를 관할하는 경상북도지사에게 다단계판매업 등록을 한 사실이 없다.

나. 근거

32 위와 같은 사실은 피심인의 교육센터별 운영 현황(위탁관리인 및 카운셀러 수, 계약일자)을 알 수 있는 특약점 및 교육센터 리스트(소갑 제1호증), 피심인이 운영하는 후원수당 산정·지급기준은 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치지 않아 사실상 다단계판매 방식으로 운영되고 있음을 알 수 있는 피심인 제출 소명자료 등(소갑 제2호증), 피심인의 판매원 모집이 단계적으로 이루어졌음을 알 수 있는 세종고운교육센터 카운셀러 및 위탁관리인 명부(소갑 제3호증), 판매원 모집이 추천-피추천 관계로 단계적으로 이루어졌음을 알 수 있으며 피심인의 소속 판매원들이 신규 판매원 모집 시 자신의 직근 하위 판매원이 아닌 다른 판매원의 구매·판매실적과 관련하여 후원수당을 지급을 약속하여 모집·홍보활동을 하고 있음을 알 수 있는 세종고운교육센터장 ㅁㅁㅁ 확인서(소갑 제4호증), 피심인이 세종고운교육센터 소속 판매원에게 지급한 후원수당 세부항목별 지급내역을 알 수 있는 세종고운교육센터 소속 판매원 대상 후원수당 지급내역(소갑 제5호증), 피심인이 세종고운교육센터 및 안양교육센터 소속 위탁관리인에게 지급한 후원수당 세부항목별 지급내역을 알 수 있는 세종고운교육센터 및 안양교육센터 위탁관리인 대상 수수료 지급내역(소갑 제6증), 위탁관리인들(교육센터장 포함)은 자신의 하위 판매원으로 역할을 하는 카운셀러를 모집할 수 있으며 본인들이 관리하는 지국(그룹)에 소속된 전체 카운셀러들의 구매·판매실적과 연동하는 방식으로 후원수당을 받았음을 알 수 있는 피심인 제출 심사보고서에 대한 수정 의견서(소갑 제7증), 피심인의 소속 판매원에 대한 후원수당 항목 및 지급기준을 나타내는 판매원 및 위탁관리인 수당 가이드라인(소갑 제8증), 피심인의 판매제품과, 판매제품별로 DV포인트 및 SV포인트로 나누어 후원수당 적용 기준을 운영하고 있음을 알 수 있는 세종고운교육센터 제작 상품소개 전단지(소갑 제9증)을 통해서 확인된다.

다. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

방문판매 등에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “방문판매”란 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역을 제공받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매(위탁 및 중개를 포함한다. 이하 같다)를 업(業)으로 하는 자(이하 “판매업자”라 한다)가 방문을 하는 방법으로 그의 영업소, 대리점, 그 밖에 총리령으로 정하는 영업 장소(이하 “사업장”이라 한다) 외의 장소에서 소비자에게 권유하여 계약의 청약을 받거나 계약을 체결(사업장 외의 장소에서 권유 등 총리령으로 정하는 방법으로 소비자를 유인하여 사업장에서 계약의 청약을 받거나 계약을 체결하는 경우를 포함한다)하여 재화 또는 용역(이하 “재화등”이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.
2.～4. 생략
5. ″다단계판매″란 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 판매조직(이하 ″다단계판매조직″이라 한다)을 통하여 재화등을 판매하는 것을 말한다.
   가. 판매업자에 속한 판매원이 특정인을 해당 판매원의 하위판매원으로 가입하도록 권유하는 모집방식이 있을 것
   나. 가목에 따른 판매원의 가입이 3단계(다른 판매원의 권유를 통하지 아니하고 가입한 판매원을 1단계 판매원으로 한다. 이하 같다) 이상 단계적으로 이루어질 것. 다만, 판매원의 단계가 2단계 이하라고 하더라도 사실상 3단계 이상으로 관리·운영되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다.
   다. 판매업자가 판매원에게 제9호 나목 또는 다목에 해당하는 후원수당을 지급하는 방식을 가지고 있을 것
6. 생략
7. “후원방문판매”란 제1호 및 제5호의 요건에 해당하되, 대통령령으로 정하는 바에 따라 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우를 말한다. 이 경우 제1호의 방문판매 및 제5호의 다단계판매에는 해당하지 아니하는 것으로 한다.
8. 생략
9. ″후원수당″이란 판매수당, 알선 수수료, 장려금, 후원금 등 그 명칭 및 지급 형태

와 상관없이 판매업자가 다음 각 목의 사항과 관련하여 소속 판매원에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

가. 판매원 자신의 재화등의 거래실적

나. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 재화등의 거래실적

다. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 조직관리 및 교육훈련 실적

라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정 외에 판매원들의 판매활동을 장려하거나 보상하기 위하여 지급되는 일체의 경제적 이익

10. ~ 13. (생략)

제13조(다단계판매업자의 등록 등) ① 다단계판매업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 서류를 갖추어 공정거래위원회 또는 특별시장・광역시장・특별자치시장・도지사・특별자치도지사(이하 "시・도지사"라 한다)에게 등록하여야 한다.

1. ~ 6. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

2) 법리

33 법 제13조 제1항의 규정을 위반한 행위, 즉 다단계판매업자의 미등록 영업행위는 법 제2조 제6호에 의한 다단계판매업자가 자신의 주된 소재지를 관할하는 시・도지사에게 다단계판매업 등록을 하지 않은 경우에 성립한다.

34 또한, 법 제2조 제6호에 따르면 다단계판매업자는 법 제2조 제5호에 따른 다단계판매를 업으로 하기 위하여 다단계판매조직을 개설하거나 관리・운영하는 자이므로 피심인이 법 제2조 제5호에 따른 다단계판매조직에 해당하는지 여부를 우선 검토하여야 한다.

35 그에 따라 법 제2조 제5호 규정에 의한 다단계판매조직에 해당하기 위해서는 다음 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다.

36 첫째, 판매업자에 속한 판매원이 특정인을 해당 판매원의 하위판매원으로 가입하도록 추천・권유하는 모집방식이 있어야 한다. 여기에서 하위판매원이라 함은

기존 판매원이 새로 가입한 판매원에 대한 관리·교육훈련 명목으로 어떤 경제적 이익이 기존 판매원에게 귀속되거나, 새로 가입한 판매원의 거래실적에 따른 어떤 경제적 이익이 기존 판매원에게 귀속되는 등 새로 가입한 판매원과 기존 판매원과의 사이에서 법적이나 경제적 또는 조직적인 상하 유기적 관계가 있는 경우를 말한다.[12)]

37 둘째, 추천·권유에 따른 하위판매원의 가입이 3단계 이상 단계적으로 이루어져야 한다.

38 셋째, 판매업자가 판매원에게 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 재화 등의 거래실적 또는 다른 판매원들의 조직관리 및 교육훈련 실적에 따른 후원수당을 지급하는 방식을 가지고 있을 것 등 3가지 요건을 충족하여야 한다.

39 다만, 위 3가지 요건에 해당하는 경우라고 하더라도 법 제2조 제1호(방문판매)의 요건과 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우에는 법 제2조 제7호에 규정된 '후원방문판매'에 해당한다고 보아 다단계판매조직에는 해당하지 않는 것으로 본다.

3) 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

가) 가입권유에 의한 하위판매원 모집이 있었는지 여부

40 피심인에 가입한 판매원들이 권유를 통하여 일반인들을 피심인의 판매원으로 가입시키고, 가입한 판매원이 다시 다른 사람들에게 판매원 가입을 추천하여 그들을 판매원으로 가입시킨 사실은 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같으므로, 피심인의 영업조직은 판매원이 특정인을 하위 판매원으로 가입하도록 권유하는 모집방식을 채택하고 있다고 인정된다.

나) 판매원의 가입이 3단계 이상 단계적으로 이루어졌는지 여부

12) 서울고등법원 2012. 5. 27. 선고 2011누 36694 판결 참조

41 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 세종고운교육센터장 ㅁㅁㅁ은 안양교육센터의 카운셀러로 활동 당시 ㄱㄱㄱ과 ㅎㅎㅎ을, ㄱㄱㄱ은 ㄴㄴㄴ와 ㅍㅍㅍ를, ㅎㅎㅎ은 AAA와 BBB를 각각 추천・모집하였으며, ㄴㄴㄴ는 ㄷㄷㄷ을, AAA는 CCC 각각 추천하여 모집하였다.

42 한편 교육센터장(특약점장) 및 위탁관리인을 피심인의 판매원으로 인정할 수 있는지가 문제 되는바, 피심인이 제출한 자료(교육센터[특약점] 및 위탁관리 계약서)에 따르면 '위탁관리인'은 '카운셀러'가 판매직급인 것과는 달리 피심인 회사와 영업조직에 대한 위탁관리 계약을 체결한 관리직급이며, 회사의 임・직원 이나 판매원이 아니라고 규정하고 있다. (소갑 제2호증)

<표 22> 피심인-ㅁㅁㅁ 체결 교육센터 계약서(소갑 제2호증, 43~44쪽 발췌)

㈜제이앤코슈(이하 '갑'이라 함)와 세종고운 교육센터의 교육센터장 ㅁㅁㅁ(이하 '을'이라 함)은 다음과 같이 계약(이하 '본계약'이라 함)을 체결한다. 제2조 [교육센터의 정의] ① 교육센터장은 갑에게 소속된 임직원 및 판매원이 아니며, 독립된 사업자로서 자신의 교육센터에 등록되어 있는 갑의 카운셀러 및 위탁관리인(이하 '병'이라 함)이 갑의 영업정책과 법규를 준수하며, 사업활동을 할 수 있도록 장소제공과 병의 관리・교육 업무를 대행하는 자로서 다음에 해당하는 자를 말한다. 1. 갑의 판매원이 아니며, 갑의 승인을 받아 본계약을 체결한자 ③ 교육센터장은 갑의 판매원이 아니며, 갑의 상품을 판매할 수 없다. 제5조 [교육센터장의 역할] ① 을은 갑의 영업정책에 따라 병을 관리・교육하며, 병의 사업활동 시 법규의 준수와 올바른 사업활동을 위한 지원 역할을 수행한다. ② 을은 병에게 회사의 영업정책과 상품자료 등을 정확하게 전달하여 올바른 방법으로 갑의 상품이 판매될 수 있도록 교육・관리한다.

<표 23> 피심인-ㄱㄱㄱ 체결 위탁관리 계약서(소갑 제2호증, 49쪽 발췌)

㈜제이앤코슈(이하 '갑'이라 함)와 위탁관리인 ㄱㄱㄱ(이하 '을'이라 함)은 다음과 같이 계약(이하 '본계약'이라 함)을 체결한다. 제2조 [위탁관리의 정의] ① 위탁관리는 갑의 카운셀러가 갑의 영업정책과 관련 법규를 준수하며, 올바른 사업진행을 할 수 있도록 갑의 위탁을 받아 카운셀러를 관리감독하는 업무를 말한다. ③ 위탁관리인은 갑에게 소속된 임직원 및 판매원이 아니며 독립된 사업자로, 어떠한 경우에도 갑의 상품을 판매할 수 없다. 제5조 [위탁관리인의 역할] ① 을은 갑의 영업정책에 따라 카운셀러를 관리·교육하며 카운셀러의 판매 활동 시 관련 법규의 준수와 올바른 사업활동을 위한 지원 역할을 수행한다.

43 그러나 법원에서는 법의 입법취지, 규정 체계 및 법 제2조 제2호에서 '방문판매원'을 "방문판매업자를 대신하여 방문판매 업무를 수행하는 자"라고만 규정하고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 법 제2조 제5호에서 정한 다단계판매조직의 판매원에는 판매를 직접적으로 실행하는 자뿐만 아니라 다단계판매의 원활한 실행, 지속, 확장 등을 도모하기 위하여 판매를 직접 실행하는 판매원들을 지원하고 관리하는 업무를 하는 자 역시 포함된다고 판단[13]하였다.

44 아울러 법원은 다른 사안에서도 원고가 영업소장 및 플래너와 위탁계약을 체결하는 것과 달리 지점장 및 본부장과는 근로계약을 체결하였고, 지점장 및 본부장이 직접 판매를 실행하였다고 볼 증거가 없는 사정은 인정되나, ① 지점장 및 본부장은 하위판매원을 모집할 권한을 여전히 가지고 있고, 자신들에게 속한 하위판매원들을 지원하고 관리하는 업무를 계속 수행한 점, ② 원고의 영업조직을 본부장, 지점장, 영업소장, 플래너의 직급체계를 적용하면서 본부장 및 지점장을 영업소장 및 플래너와 함께 그 추천계보에 따라 통합하여 '판매원'의 일부로 관리하고 있는 점, ③

13) 대법원 2015. 12. 14. 선고 2015두41395 판결

지점장과 본부장이라는 직위는 판매원의 최하위 직급인 플래너 또는 그 위의 직급인 영업소장이 일정한 승급조건을 충족할 경우 순차로 승진하여 얻을 수 있는 지위에 해당하고, 지점장 및 본부장으로 승격되더라도 실적이 일정한 요건을 충족하지 않으면 하위 직급으로 강등되는 점, ④ 지점장 및 본부장은 형식적으로 일정한 고정 급여를 받기는 하였으나 실질적으로 하위 판매원들의 실적에 따른 후원수당을 지급받는 점 등을 비추어 보면 지점장 및 본부장은 다단계판매조직의 판매원에 해당하고, 원고의 판매원 가입이 3단계 이상 단계적으로 이루어진다고 판단[14]하였다.

45 따라서 피심인이 위탁관리인과 맺은 업무위탁 계약서상 이들은 피심인의 판매원이 아니라고 규정되어 있으며, 실제 소비자를 대상으로 한 판매(영업) 활동에 종사하지 않더라도 ① 실질적으로 본인들의 하위 판매원으로서 역할을 하는 카운셀러들을 모집할 수 있으며, 이들의 판매 활동 및 하위 판매원 모집활동을 촉진하기 위한 각종 지원·관리활동에 종사하고 있는 점, ② 본인이 관리하는 교육센터(지국)에 소속된 전체 카운셀러들의 구매·판매실적에 따라 피심인으로부터 후원수당이 지급되고, 기존 판매원(교육센터장[특약점장], 위탁관리인)과 하위 판매원(카운셀러) 사이에 법적이나 경제적 또는 조직적인 상하 유기적인 관계가 형성된 점을 고려할 때, 이들은 법상 다단계판매원에 해당한다.

46 그러므로 피심인의 판매조직 내 판매원 가입단계는 실제 판매·영업활동을 하는 카운셀러뿐만 아니라 피심인에게 조직관리를 위탁받아 판매의 원활한 실행, 지속, 확장 등을 도모하기 위하여 판매를 직접 실행하는 카운셀러들을 지원하고 관리하는 업무를 하는 자들인 위탁관리인을 포함하여 전체 3단계 이상으로 이루어지는 것으로 인정된다.

다) 특정 판매원의 수당이 다른 판매원의 거래실적 등에 영향을 받는지 여부

47 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인은 소속 판매원들에게 후원수당을 산정·지급함에 있어 카운셀러에게는 해당 카운셀러의 개인 판매실적 및

14) 서울고법 2020. 4. 23. 선고 2019누48129 판결, 고법 확정

직근 하위 카운셀러의 구매·판매실적에만 영향을 받도록 하였으나, 위탁관리인에게는 본인이 관리하는 지국(그룹) 소속 카운셀러들의 구매·판매실적과 연동되도록 하여 지급하였다.

48 또한 피심인은 위탁관리인 조직 산하에 있는 카운셀러가 카운셀러 활동을 중단하고 피심인과 별도의 계약을 맺어 위탁관리인이 될 경우, 이들을 이전에 추천(배출)한 위탁관리인에게도 '관리수수료'의 명목으로 추천한 자가 관리하는 지국(그룹) 소속 카운셀러들의 구매·판매실적과 연동하여 후원수당을 지급하였다.

49 따라서 피심인이 소속 판매원인 위탁관리인, 카운셀러에게 지급하는 후원수당은 다른 판매원들의 재화 등의 거래실적 등에 영향을 받는 것으로 인정된다.

라) 후원방문판매(법 제2조 제7호) 해당 여부

50 법 제2조 제7호에 규정된 '후원방문판매'란 동조 제1호(방문판매) 및 동조 제5호(다단계판매)의 요건에 해당하되, 특정 판매원의 구매·판매실적 및 이에 직접적으로 영향을 미치는 교육훈련·조직관리 활동이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우를 말하고, 위 방문판매 및 다단계판매에 해당하지 아니하는 것으로 한다.

51 피심인은 후원방문판매업자로 등록을 하였지만 실제 위의 '후원방문판매'요건을 갖추었는지와 관련하여 피심인의 영업방식이 법 제2조 제1호에 규정된 방문판매의 요건을 갖추었는지는 별론으로 하더라도, 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 법 제2조 제5호에 규정된 다단계판매조직을 구성하여 판매·영업활동을 한 사실이 있다.

52 또한 피심인이 소속 판매원들을 대상으로 운영하고 있는 후원수당 산정·지급기준 상 피심인의 판매원으로 인정되는 위탁관리인에게 지급한 후원수당은 그 직근 하위 판매원뿐만 아니라 차직근 하위 판매원 등 소속 지국(그룹) 소속 전체 카운

셀러들의 구매·판매실적과 연동하여 산정되므로, 피심인이 운영하는 후원수당 산정·지급기준은 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 것으로 예정된 '후원방문판매'에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

53 따라서 피심인은 법 제2조 제7호에 규정된 '후원방문판매'의 요건을 갖추고 있지 않음에도 불구하고 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시·도지사에 후원방문판매업자로 등록하여, 실제로는 사실상 다단계판매업을 영위하고 있는 것으로 인정된다.

마) 결론

54 따라서 피심인은 방문판매법 제2조 제6호의 규정에 의한 다단계판매업자에 해당함에도 불구하고 자신의 주된 사무소 소재지를 관할하는 시·도지사에 다단계판매업자로 등록을 한 사실이 없으므로 방문판매법 제13조 제1항의 규정에 위반된다.

3. 처분

55 피심인이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제49조 제1항 및 제2항의 규정을 적용하여 각각 행위금지명령을 부과한다.

4. 결론

56 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제13조 제1항의 규정에 위반되므로 법 제49조 제1항 및 제2항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 8월 9일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 서 정